

PUSPASARI BINTI AMINUDIN

LWN.

SAZLAN HAKEEM BIN MAZLAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), Y.A Datuk Jasri @ Nasip Bin Mat Jakir (Panel), Pada 14 Julai 2020 bersamaan 22 Zulkaedah 1441H]

[Kes Mal (Rayuan) No. 10000-028-0076-2019]

[Rayuan Terhadap Perintah Hak Jagaan Anak di bawah seksyen 82 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tn. Juraish Bin Kamaruddin daripada Tetuan Juraish Syariah Associates.

Peguam Syarie Responden : Tn. Mohamad Isa Bin Ralip daripada Tetuan Mohamad Isa & Associates.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam Selangor dalam kes Saman No. 10200-028-0257-2017 yang telah diberikan pada 5/8/2019 iaitu terhadap terma 4, 5, 6, 7 dan 8 Penghakiman kes tersebut (Rujuk Rekod Rayuan hlm. 212-213).

[2] Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 9/8/2019 dan telah memfailkan Alasan Rayuannya pada 1/10/2019 dengan memplidkan enam (6) Alasan Rayuan sepertimana yang tertera di hlm. 218 – 220, Rekod Rayuan iaitu :

- 2.1 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi Hukum Syarak kerana memberikan kepada Responden hak untuk bermalam bersama anak-anak tersebut yang masih belum mumaiyiz, sedangkan berdasarkan Hukum Syarak anak-anak dalam usia tersebut hendaklah tinggal bersama ibunya (Perayu) pada waktu siang dan malam bagi melindungi kemaslahatan anak yang lebih diutamakan;
- 2.2 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana memberikan hak kepada Responden untuk mengambil dan bermalam bersama anak-anak tersebut tanpa sebarang pra-syarat, sedang berdasarkan iqrar Responden mempunyai sikap panas baran dan pernah bertindak kasar terhadap anak-anak yang mana ini dibimbangi boleh memudharatkan anak-anak tersebut;
- 2.3 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang dan Hukum Syarak kerana memberikan hak kepada Responden untuk mengambil dan bermalam dengan anak-anak tersebut tanpa menetapkan syarat bahawa hak tersebut hendaklah tertakluk kepada kemahuan, kehendak dan kondisi anak-anak tersebut iaitu sebagaimana lazimnya diputuskan dan dipraktiskan dalam kebanyakan penghakiman hadhanah yang mana adalah selari dengan nas-nas syarak serta peruntukan seksyen 87 (2) (b) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 [EUUKIS 2003];

- 2.4 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menetapkan masa untuk Responden mengambil anak-anak tersebut pada hari Sabtu sebelum jam 11.00 pagi tanpa menetapkan had masa permulaan yang lebih spesifik kerana hal demikian akan membuka ruang yang terlalu bebas hinggakan Responden boleh mengambil anak-anak tersebut pada bila-bila masa mulai jam 12.01 malam sehingga jam 11.00 pagi (sebelum jam 11.00 pagi) pada hari Sabtu tersebut yang mana tempoh masa tersebut adalah tidak munasabah dan menyalahi peruntukan seksyen 88 (2) EUUKIS 2003;
- 2.5 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana menetapkan giliran berhari raya Aidilfitri dan Aidil Adha secara berselang seli antara Perayu dan Responden tanpa menetapkan masa mengambil dan memulangkan anak-anak tersebut secara spesifik yang mana menjadikan terma tersebut sukar untuk dilaksanakan dan menyalahi peruntukan seksyen 88 (2) EUUKIS 2003;
- 2.6 YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana mengeluarkan terma diperenggan 7 dan 8 penghakiman berkaitan hak Responden mengambil anak-anak tersebut pada cuti persekolahan sedangkan anak-anak tersebut masih belum bersekolah dan sepatutnya Hakim Bicara perlu menetapkan permulaan kuatkuasa bagi terma lawatan tersebut adalah anak-anak tersebut telah memasuki usia persekolahan.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah bernikah pada 22/2/2013 dan telah bercerai secara hakam di Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 13/2/2018. Hasil perkahwinan antara Perayu dan Responden, mereka dikurniakan dua orang cahaya mata iaitu Aisyah Binti Sazlan Hakeem (Anak Pertama) dan Ariq Bin Sazlan Hakeem (Anak Kedua). Anak Pertama berumur 5 tahun 10 bulan, manakala Anak Kedua berumur 3 tahun 5 bulan ketika Penghakiman Hadhanah diputuskan pada 5/8/2019.

[4] Pada 22/2/2017, Responden telah memfailkan tuntutan hadhanah terhadap anak tersebut melalui kes Saman No. : 10200-028-0257-2017. Responden bersetuju untuk menyerahkan hak penjagaan anak-anak tersebut kepada Perayu dan hanya memohon hak lawatan anak-anak tersebut pada hari biasa dan hak bersama dan bermalam pada minggu pertama dan ketiga, hak untuk dua hari raya serta hak bersama dan bermalam pada cuti persekolahan.

[5] Pada 5/8/2019, Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor telah memutuskan sebagaimana berikut –

- i. Mahkamah meluluskan permohonan Plaintiff berdasarkan seksyen 82 EUUKIS 2003.
- ii. Mahkamah memerintahkan hak hadhanah kekal anak-anak bernama Aisyah Binti Sazlan Hakeem (No. Mykid : 131110-10-0732) dan Ariq Bin Sazlan Hakeem (No. Mykid : 160421-10-1815) (*selepas ini dirujuk*

sebagai 'anak-anak tersebut') diletakkan di bawah jagaan Defenden (ibu kandung).

- iii. Plaintiff (bapa) diberikan hak lawatan tanpa bermalam dengan anak-anak tersebut pada hari Selasa dan Khamis setiap minggu bermula 6.00 petang hingga 7.00 petang.
- iv. Plaintiff diberikan hak mengambil dan bermalam bersama-sama dengan anak-anak tersebut pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan dan anak-anak tersebut boleh diambil di kediaman Defenden yang beralamat di No. 14, Jalan Platinum 7/44A, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor pada hari Sabtu sebelum jam 11.00 pagi dan akan dipulangkan semula pada hari Ahad sebelum jam 7.00 petang.
- v. Plaintiff diberikan hak berhari raya pada Hari Raya Aidilfitri bersama-sama dengan anak-anak tersebut dengan dimulakan dengan Plaintiff berhari raya pada Aidilfitri 2020 seterusnya bersama dengan Defenden pada Hari Raya Aidilfitri 2021 dan berselang-seli pada tahun-tahun berikutnya.
- vi. Plaintiff diberikan hak berhari raya pada Hari Raya Aidiladha bersama-sama dengan anak-anak tersebut dengan dimulakan dengan Plaintiff berhari raya pada Aidilfitri 2019 seterusnya bersama dengan Defenden pada Hari Raya Aidilfitri 2020 dan berselang-seli pada tahun-tahun berikutnya.
- vii. Plaintiff diberikan giliran cuti persekolahan selama satu minggu, Plaintiff diberikan giliran bersama dengan anak-anak tersebut selama empat hari

bermula hari Jumaat iaitu hari pertama cuti persekolahan pada jam 7.00 petang dan dipulangkan pada hari Selasa cuti persekolahan pada jam 7.00 pagi.

viii. Plaintiff diberikan giliran cuti persekolahan selama dua atau tiga minggu, Plaintiff diberikan mengambil anak-anak tersebut selama satu minggu bermula hari Jumaat pada permulaan cuti sekolah diambil jam 7.00 petang dan dipulangkan pada hari Jumaat seterusnya jam 7.00 petang.

ix. Mahkamah memerintahkan pihak Polis Diraja Malaysia hendaklah membantu pihak-pihak dalam melaksanakan perintah ini.

[6] Akibat tidak berpuashati dengan terma iv sehingga viii penghakiman tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan terhadap sebahagian keputusan tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[7] Perayu di dalam rayuan ini telah mengemukakan enam (6) Alasan Rayuan untuk diteliti dan dipertimbangkan oleh kami. Sukacita kami nyatakan sekali lagi bahawa kondisi anak yang menjadi '*subjek matter*' bagi kes ini adalah melibat dua orang kanak-kanak iaitu kanak-kanak perempuan yang berumur 5 tahun 10 bulan dan kanak-kanak lelaki berumur 3 tahun 5 bulan semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 5/8/2019 di mana kedua kanak-kanak ini masih belum mumaiyiz dan keadaan ini berterusan sehingga hari ini.

[8] Asas rayuan yang dikemukakan oleh Perayu adalah berhubung dengan hak bersama dan bermalam dengan anak-anak tersebut yang berkaitan dengan terma 4 sehingga 8 sahaja Penghakiman Hadhanah bertarikh 5/8/2019. Enam (6) Alasan Rayuan yang dikemukakan oleh Pihak Perayau adalah berhubung-kait 4 isu utama iaitu –

- i. Kewajaran hak bersama dan bermalam diberikan kepada Responden;
- ii. Sikap panas baran Responden menghalang hak bermalam kepada Responden atau tidak?
- iii. Kewajaran hak bersama dan bermalam pada cuti persekolahan ; dan
- iv. Penambahan syarat terhadap terma-terma hak bersama dan bermalam.

Isu Pertama : Kewajaran Hak Bersama Dan Bermalam Diberikan Kepada Responden.

[9] Bagi isu ini, Peguam Perayu menyatakan bahawa YA Hakim Bicara terkhilaf kerana hanya menggunakan budibicaranya sendiri dalam memberikan hak lawatan beserta hak bermalam ke atas anak yang belum mumaiyiz tersebut tanpa sandaran dalil syarie yang kukuh. Pihak Perayu merujuk kepada kitab *Al-Muktamad Fi Al-Fiqh AL-Syafie*, jilid 4 hlm. 315-316 karangan Prof. Dr. Muhammad Al-Zuhaili menyatakan –

وإن كان المميز أنثى، واختارت الأم، كانت عندها ليلاً ونهاراً، ويزورها الأب على العادة نهاراً، والتحرز عن الخلوة، ولا يطلب إخضرارها عنده لتألف الستر والصيانة، وهكذا الحكم إذا كان الولد عند الأم قبل سن التخيير.

Maksudnya : “Sekiranya kanak-kanak mumaiyiz itu perempuan dan dia memilih ibu, maka hendaklah ia tinggal bersama ibu malam dan siang. Manakala bapa hanya datang melawatnya menurut adat pada waktu siang asalkan terhindar daripada khulwah (bersama ibu). Bapa tidak boleh meminta anak perempuan tersebut datang kepadanya. Ini bertujuan memudahkan perlindungan dan pemeliharaan. Dan begitu juga hukum apabila kanak-kanak di bawah jagaan ibu sebelum usia mumaiyiz”

[10] Pihak Perayu menyatakan bahawa anak perempuan yang telah mumaiyiz yang memilih ibunya sebagai penjaga hendaklah tinggal dan bermalam bersama ibunya, tiada hak bermalam diberikan kepada bapa dan begitu juga hukum yang sama terpakai bagi semua kanak-kanak yang belum mumaiyiz sama ada lelaki atau perempuan. Pihak Perayu juga merujuk kepada kitab *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarh Alfaz A-Minhaj*, Juzu' 5, halaman 200, Al-Khatib Al-Sarbini menyatakan-

(أو) كان الذي اختار الأم (أنثى) أو خنثى كما بحثه شيخنا (فعندها ليلا ونهارا) لاستواء الزمانين في حقها طلبا لسترها (و) لا يطلب الأب إحضارها، بل (يزورها الأب) لتألف الستر والصيانة (على العادة) مرة في يومين فأكثر لا في كل يوم كما مر. تنبيه : قوله على العادة يقتضي منعه من زيارة ليلا، وبه صرح بعضهم لما فيه من التهمة والريبة...، وكذا الحكم الصغير غير المميز والمجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه فيكونان عند الأم ليلا ونهارا ويزورها الأب ويلاحظهما بما مر ...

Maksudnya : “(Ataupun) kalau anak yang memilih ibu itu (adalah perempuan) atau khunsa seperti yang dibahaskan oleh guru kami, (maka hendaklah ia tinggal dengan ibu malam dan siang) kerana kesamaan kedua-dua waktu itu dalam hak ibu bertujuan melindunginya. (dan) tidak boleh bapa meminta anak tersebut datang kepadanya, bahkan (bapalah yang perlu menziarahinya). Ini adalah bagi memudahkan perlindungan dan penjagaan. Waktu ziarah itu pula adalah (menurut adat kebiasaan) sekali dalam setiap dua hari atau lebih dan bukan pada setiap hari sepertimana yang dibincangkan terdahulu. Perhatian : Ungkapan ‘menurut adat kebiasaan’ bermaksud tegahan ke atas

bapa melawat anak perempuan pada waktu malam, dan pendapat ini dipersetujui oleh sebahagian besar Fuqaha' untuk mengelak tohmah dan kecurigaan.... dan begitu juga hukum bagi anak kecil yang belum mumaiyiz dan orang gila yang masih di bawah jagaan ibu, maka kedua-dua golongan ini hendaklah tinggal bersama ibu pada waktu malam dan siang. Dan bapa hanya boleh datang menziarahi dan mengawasi mereka atas sebab yang telah dibincangkan ...”

✓[11] Pihak Responden menghujahkan bahawa seseorang Hakim mempunyai kuasa yang sangat luas dalam memberikan keputusan terhadap sesuatu kes yang dibicarakan di hadapannya berdasarkan budi bicara Hakim itu sendiri. Ini membawa maksud bahawa seseorang Hakim juga tidak terikat untuk mengeluarkan perintah tanpa dalil Syarie kerana kedudukan yang ada pada Hakim itu sendiri adalah cukup untuk mengeluarkan apa-apa perintah atau keputusan. Oleh yang demikian, Pihak Responden menyatakan YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam menggunakan budibicara dalam memberikan hak lawatan beserta hak bermalam ke atas anak yang belum mumaiyiz tersebut walaupun tanpa sandaran dalil syarie yang kukuh sekaligus tidak bercanggah dengan Hukum Syarak.

[12] Bagi isu hak bermalam ini, kami akui sepertimana yang diujahkan oleh Pihak Perayu bahawa tiada dalil syarie yang jelas membicarakan tentang hak bapa untuk bermalam dengan anaknya terutamanya anak yang belum mumaiyiz. Walaubagaimanapun, kami juga bersetuju dengan hujahan Pihak Responden bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf menggunakan budibicaranya memberikan hak bermalam Responden dengan anak-anak tersebut walaupun tiada sandaran dalil syarie jelas dan kukuh.

[13] Sukacita kami jelaskan bahawa asas hak ziarah atau lawatan dinyatakan dalam undang-undang berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2)(c) dan (d) EUUKIS 2003 sepertimana berikut –

1) ...

2) *Tanpa menyentuh keluasan subseksyen (1), sesuatu perintah jagaan boleh –*

(a) ...;

(b) ...;

(c) *mengadakan peruntukan bagi kanak-kanak itu melawat ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu dan bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan pada masa-masa dan bagi apa-apa tempoh sebagaimana yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah;*

(d) *memberi ibu atau bapa yang tidak diberi jagaan atau seseorang dari keluarga ibu atau bapa yang telah mati atau tidak diberi jagaan hak untuk berjumpa dengan kanak-kanak itu pada masa-masa dan dengan seberapa kerap yang difikirkan munasabah oleh Mahkamah; atau*

(e) ...

[14] Berdasarkan peruntukan seksyen 88 (2) (c) dan (d) EUUKIS 2003 tersebut jelas menunjukkan bahawa seorang bapa atau ibu yang tidak diberikan hak jagaan anak hendaklah tidak dihalang untuk menziarahi atau melawat anak yang tidak berada dalam jagaan mereka termasuklah hak bermalam. Walaupun tiada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara khusus berhubung tentang hak bermalam, kami berpendapat bahawa hak ini masih boleh dijadikan terma perintah / penghakiman di dalam kes-kes berkaitan dengan hak jagaan anak.

[15] Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam *Kes Maizatul Aznin Binti Mohamed lwn. Salihin Bin Ismail* Kes Rayuan (Selangor) No. : 10000-028-0046-2017 telah mengulas berkaitan dengan hak bermalam ini sepertimana berikut -

[21] Hasil penelitian kami, walaupun tiada peruntukan undang-undang dan Hukum Syarak yang menyebut secara spesifik berhubung hak bermalam namun mengikut kaedah uruf dan di dalam perintah-perintah hadhanah, Hakim-Hakim Syarie sebelum ini juga, telah meluluskan permohonan berkaitan hak bersama, dan hak bermalam dengan anak-anak yang tidak dalam hak jagaannya. Di samping itu, Mahkamah juga mempunyai kuasa budi bicara dalam menyelesaikan pertikaian penjagaan anak sebagaimana dalam seksyen 88 2(c) dan (d) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.

✓ *[22] Pada pandangan kami, Responden juga berhak untuk mendapat hak bersama dan bermalam dengan anak ketiga tersebut memandangkan anak tersebut tidak di bawah jagaannya, bahkan perintah yang diputuskan oleh Yang Arif Hakim Bicara adalah perintah yang relevan dan wajar demi menjaga hubungan silaturahim dan memberi ruang kepada Responden untuk menjalankan tanggungjawab mendidik anak ketiga tersebut serta dapat mengeratkan hubungan yang rapat dengan adik beradik yang lain. Kami tegaskan bahawa hak bermalam yang diberikan kepada ibu atau bapa yang tidak diberikan hak jagaan tersebut adalah merupakan suatu tuntutan yang wajar dan munasabah yang tidak wajar dipertikaikan oleh Perayu di dalam kes ini memandangkan berdasarkan perundangan keluarga Islam di Mahkamah-Mahkamah Syariah, tuntutan berhubung hak bermalam adalah dibenarkan berdasarkan keperluan yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah.*

[16] Pada hemat kami, bagi menjaga kebajikan anak-anak dan hubungan silaturrahim di antara Responden dengan anak-anak tersebut, kami berpendapat

bahawa hak lawatan ziarah / lawatan yang diberikan sewajarnya tidak menafikan hak untuk Responden bermalam dengan anak-anak tersebut. Oleh yang demikian, kami berpuashati menyatakan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam memutuskan hak bermalam tersebut diberikan kepada Responden.

Isu Kedua : Sikap Panas Baran Responden Menghalang Hak Bermalam Kepada Responden Atau Tidak?

[17] Pihak Perayu menyatakan bahawa berdasarkan iqrar Responden jelas terbukti Responden mempunyai sikap panas baran dan pernah bertindak kasar terhadap anak-anak tersebut dan fakta ini tidak diberi pertimbangan yang sewajarnya oleh YA Hakim Bicara dalam membuat penghakimannya yang mana kesannya akan mendedahkan anak-anak tersebut kepada risiko kemudharatan semasa bermalam bersama Responden.

[18] Pihak Responden menghujahkan bahawa pengakuan Responden ini tidak boleh dilihat secara literal semata-mata. Perkataan '*nada keras pada anak*' dan '*tengking anak pertama*' adalah tidak bermaksud Responden melakukan perkara jenayah ke atas anak-anak tersebut sehinggalah menyebabkan hak bermalam Responden dengan anak-anak tersebut tergugur. Responden juga tidak pernah disabitkan dengan mana-mana kesalahan jenayah di Malaysia dan laporan penderaan terhadap anak-anak tersebut juga tidak pernah dibuat oleh Pihak Perayu.

8. [19] Bagi isu ini, kami merujuk Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara pada perenggan 23 dan 24 (Rujuk Rekod Rayuan, hlm. 209) yang menyatakan bahawa-

[23] Mahkamah mendapati pihak Defenden mendakwa bahawa Plaintiff tidak berkelayakan untuk melawat dan bermalam dengan anak-anak tersebut seperti berikut -

- a) Plaintiff merupakan seorang panas baran dan pernah memukul Defenden;*
- b) Plaintiff tidak boleh menjaga anak-anak tersebut;*
- c) Anak-anak tersebut tidak boleh berenggang dengan Defenden;*
- d) Plaintiff mempunyai adik perempuan yang mempunyai masalah mental;*
- e) Bapa Plaintiff seorang yang panas baran;*
- f) Ibu Plaintiff enggan menjaga anak tersebut.*

*[24] Mahkamah berpendapat kesemua dakwaan yang dikemukakan oleh Defenden gagal membuktikan bahawa Plaintiff tidak layak untuk bermalam dengan anak-anak tersebut
[rujuk seksyen 73 EKMS 2003]*

✓ [20] Kami berpuashati dari iqrar Responden sendiri membuktikan bahawa Responden adalah seorang mempunyai sikap panas baran. Walaubagaimanapun, melalui penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami tidak menemui apa-apa bukti yang menunjukkan sikap panas baran Responden ini telah memudharatkan anak-anak tersebut sehingga mampu menghalang hak Responden untuk bermalam dengan anak-anak tersebut. Sebaliknya apa yang dibangkitkan oleh Pihak Perayu hanya atas asas kebimbangan dan kerisauan terjadinya kemudharatan terhadap anak-anak tersebut semata-mata tanpa kepastian. Oleh yang demikian, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf terhadap isu ini.

Isu Ketiga : Kewajaran Hak Bersama Dan Bermalam Pada Cuti Persekolahan

[21] Isu ini adalah melibatkan Alasan Rayuan Perayu yang keenam dan berkaitan dengan terma 7 dan 8 Penghakiman Hadhanah tersebut. Pihak Perayu menyatakan YA Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta apabila menetapkan hak lawatan dan bersama anak-anak tersebut pada cuti persekolahan sedangkan anak-anak tersebut pada masa perintah dikeluarkan masih belum memasuki usia **persekolahan formal**. YA Hakim Bicara sepatutnya menetapkan di dalam penghakimannya permulaan kuatkuasa terma lawatan pada musim cuti persekolahan hanya bermula apabila anak-anak tersebut telah memasuki usia persekolahan.

[22] Pihak Responden menyatakan bahawa keputusan yang dikeluarkan oleh YA Hakim Bicara adalah tidak terkhilaf dalam memberikan hak giliran bersama anak-anak tersebut ketika cuti persekolahan adalah *relevant* untuk dilaksanakan pada masa keputusan tersebut dikeluarkan.

[23] Berhubung dengan isu ini, YA Hakim Bicara pada perenggan 29 Alasan Penghakimannya (Rekod Rayuan, Hlm. 210) hanya menyatakan "*Mahkamah berpendapat hak lawatan dan bermalam ini termasuklah semasa cuti mingguan, cuti perayaan Eidul Fitri dan Eidul Adha dan cuti persekolahan*". Tiada penjelasan terperinci mengenai hak semasa cuti persekolahan ini diberikan kepada Responden termasuklah tarikh kuatkuasa.

[24] Kami merujuk kepada Rekod Rayuan, Hlm. 18 di mana Perayu di dalam Pembelaannya menyatakan bahawa giliran cuti persekolahan adalah bersifat pra-

matang dan wajar diketepikan kerana anak-anak tersebut belum memasuki alam persekolahan. Sebaliknya semasa disoal-balas (rujuk Rekod Rayuan, Hlm. 67), Perayu menyatakan bahawa Anak Pertama bersekolah di Qdees Seksyen 7 dari 8.00 pagi hingga 1.00 petang.

[25] Berdasarkan kenyataan Perayu semasa disoal-balas tersebut, kami berpuashati bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf memutuskan giliran cuti persekolahan diberikan kepada Responden memandangkan Anak Pertama telah memasuki alam pra-persekolahan di Qdees dan sudah pasti wujudnya takwim persekolahan dan cuti persekolahan. Asas Anak Pertama tersebut telah memasuki alam pra-persekolahan menunjukkan bahawa Responden mempunyai hak untuk bersama dan bermalam dengan anak tersebut ketika mana cuti persekolahan anak tersebut.

[26] Kami juga berpuashati bahawa Perayu tidak membangkit isu giliran cuti persekolahan tersebut hendaklah bermula apabila anak-anak tersebut memasuki alam persekolahan formal di dalam plidingnya dan juga ketika keterangannya diberikan, sebaliknya memohon supaya terma tersebut diketepikan sahaja. Oleh yang demikian, kami berpuasahati YA Hakim Bicara tidak terkhilaf memutuskan terma giliran cuti persekolahan kerana Anak pertama tersebut telah memasuki alam pra-persekolahan dan ianya terpakai bagi Anak Pertama tersebut yang telah bersekolah walaupun di peringkat pra-persekolahan sahaja. Ini adalah disebabkan pembelajaran pra-persekolahan juga mempunyai takwim persekolahan dan cuti persekolahan selari dengan persekolahan formal. Kami juga berpuasahati bahawa terma ini tidak terpakai bagi Anak Kedua selagi mana ia tidak memasuki alam pra-persekolahan seperti Anak Pertama tersebut.

Isu Ketiga : Penambahan Syarat Terhadap Terma Hak Bersama Dan Bermalam

[27] Isu penambahan syarat terhadap terma yang dibangkitkan oleh Pihak Perayu adalah terhadap terma 4, 5, 6, 7 dan 8 Penghakiman Hadhanah tersebut. Pihak Perayu diakhir penghujahannya memohon supaya terma 4 Penghakiman Hadhanah tersebut dipinda dengan memasukkan syarat terhadap terma sepertimana berikut –

- i. Pelaksanaan terma 4 tertakluk kepada kehendak anak-anak tersebut; dan
- ii. Waktu pengambilan dan pemulangan anak-anak tersebut pada hari Sabtu mulai jam 11.00 pagi sehingga jam 11.30 pagi dan hendaklah dipulangkan semula pada hari Ahad sebelum jam 7.00 petang.

[28] Pihak Perayu juga memohon terma 5 dan 6 Penghakiman Hadhanah tersebut dipinda dengan memasukkan waktu serta tempat mengambil dan memulangkan anak-anak tersebut bagi perayaan Aidilfitri dan Aidiladha. Manakala bagi terma 7 dan 8 Penghakiman Hadhanah tersebut, Pihak Perayu memohon ditetapkan permulaan kuatkuasa terma hak lawatan anak pada cuti persekolahan selepas anak-anak tersebut memasuki usia persekolahan pada umur 7 tahun.

[29] Merujuk kepada Alasan Penghakiman (Rekod Rayuan, Hlm. 205 – 211), kami dapati YA Hakim Bicara tidak mengulas secara terperinci mengapa terma 4 sehingga 8 diberikan di dalam Penghakiman Hadhanah tersebut. Manakala bagi Pihak Perayu pula memohon supaya terma-terma Penghakiman tersebut tersebut dipinda atau sepertimana diubah yang dinyatakan sebelum ini.

[30] Bagi isu pindaan atau penambahan terhadap terma-terma tersebut, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa semasa kes rayuan ini didengar, umur anak tersebut telah meningkat dari 5 tahun 10 bulan (Anak Pertama) dan 3 tahun 5 bulan (Anak Kedua) semasa keputusan Mahkamah Tinggi Syariah diberikan pada 5/8/2019 kepada 6 tahun 8 bulan bagi Anak Pertama dan 4 tahun 3 bulan bagi Anak Kedua tersebut pada hari ini. Justeru itu, kami berpendapat penentuan hak dan terma lawatan yang bersesuaian dan adil atau penambahan terhadap terma-terma Penghakiman Hadhanah tersebut tidak dapat ditentukan oleh kami pada hari ini kerana kami tidak berpeluang untuk mendengar dan meneliti keterangan langsung pihak-pihak, lebih-lebih lagi dalam situasi telah berlakunya perubahan matan terutamanya terhadap kondisi umur anak tersebut serta perubahan terhadap tempoh masa.

[31] Pada hemat kami, korum yang paling sesuai untuk menentukan hal tersebut adalah korum di dalam kes Tuntutan Ubah Perintah / Penghakiman yang boleh dimohon oleh pihak-pihak di bawah seksyen 76 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 berdasarkan kod 025 di Mahkamah Bicara sama ada untuk mengubah hak penjagaan atau mengubah apa-apa terma dan syarat perintah / penghakiman terdahulu.

✓ [32] Akhir sekali sebagai peringatan, kami kemukakan pandangan YA Hakim Bicara di dalam kes *Charlotte Mary Erica Leng lwn. Anis Sani Bin Ariffin, JH 47(2)* bahawa kedua-dua pihak hendaklah mematuhi apa-apa perintah / penghakiman yang dikeluarkan oleh Mahkamah tanpa engkar agar proses perlaksanaan perintah Mahkamah berjalan lancar. Kedua-dua pihak juga hendaklah memberikan kerjasama dalam memastikan kebajikan dan kemaslahatan anak-anak

tersebut terjaga tanpa halangan antara satu sama lain bagi menunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai ibu dan bapa kepada anak-anak tersebut. Hargailah kurniaan anak-anak kepada kita kerana ia adalah **AMANAH ALLAH** s.w.t. yang tidak ternilai.

[33] Kami juga kemukakan pandangan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan di dalam kes *Mohd Radhi bin Haji Che Daud lwn Khadijah binti Yaacob*[2004] JH 17(1) sebagai renungan bersama iaitu -

“Tujuan hadhanah atau penjagaan kanak-kanak ialah untuk masalah dan kebaikan kanak-kanak yang dipelihara sebagai hak asasi bagi kanak-kanak itu dan hak itu mesti diutamakan lebih dari hak pihak yang ingin memelihara mereka.”

[34] Melalui ulasan yang dikemukakan, keputusan kami bagi kes ini adalah seperti berikut -

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, **MAKA KAMI MEMUTUSKAN** sebagaimana berikut -

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 5/8/2019 melalui **Kes Saman No. 10200-028-0257-2017** adalah **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

-
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **Y.A DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

